

1501393-73.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... de Oliveira, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo o que descreve a inicial, no dia 15 de abril de 2021, por volta de 20h25min, guardas municipais receberam a informação de que um rapaz magro, alto, trajando camisa preta e bermuda branca, estava realizando o tráfico de drogas na rua 23 do bairro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501393-73.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501393-73.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2106836/2021 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 12160714 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2459/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2106836 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO CRISTIAN DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Leandro Cristian de Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 60/61.

Não houve prisão em flagrante.

Oferecida a denúncia, o réu foi regularmente notificado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 71), e apresentou defesa preliminar de fls. 74/75, por meio da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida no dia 22 de março de 2022, conforme decisão de fls. 81/83.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público e a Defensoria Pública postularam a total improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Leandro Cristian de Oliveira, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Segundo o que descreve a inicial, no dia 15 de abril de 2021, por volta de 20h25min, guardas municipais receberam a informação de que um rapaz magro, alto, trajando camisa preta e bermuda branca, estava realizando o tráfico de drogas na rua 23 do bairro Chácara Lusa, e que guardava a droga em um mato, atrás de um buraco aberto em um alambrado.

Diante de tal notícia, os guardas foram até o local apontado pelo denunciante, e avistaram o acusado, cujas características coincidiam com as passadas por ele. Naquele momento, o acusado realizava conduta típica do tráfico, pois atravessou o buraco que havia no referido alambrado, e entregou algo a um terceiro, que conseguiu fugir da abordagem. Feita a abordagem do acusado, com ele foi encontrada a quantia de dez reais. Realizadas buscas após ultrapassarem o mesmo buraco que havia no referido alambrado, ao pé de uma árvore, os policiais encontraram 08 porções de maconha.

Finda a instrução, temos que a ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 06, que atesta a apreensão das 08 porções de maconha, pesando cera de 19,9 gramas, bem como da quantia de dez reais, dinheiro obtido com a venda de drogas no local. O laudo de fls. 13/14, por sua vez, apresentou resultado positivo para maconha (THC). Contudo, no tocante à autoria, não há provas seguras que vinculem o réu com a droga apreendida, impondo-se a absolvição.

Interrogado em juízo, o acusado negou a imputação. Alegou que naquela noite encontrava-se em um barraca, onde comeu um pastel e tomou um caldo de cana. Após pagar pelo que comeu, foi abordado pelos guardas municipais. Em seguida os guardas passaram pelo buraco que existe em um alambrado próximo, e retornaram com um saquinho contendo a droga, cuja propriedade imputaram ao réu. O acusado disse que havia outras pessoas no local, e negou qualquer vinculação com o entorpecente apreendido. Alegou ainda que sequer chegou a passar pelo buraco que existe no alambrado que fica próximo da barraca onde se encontrava.

Os guardas municipais ouvidos em juízo, por sua vez, confirmaram que no dia dos fatos receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo, cujas vestimentas foram descritas, estaria praticando o tráfico de drogas no local indicado, já conhecido pela alta incidência de tal delito. Segundo o denunciante, o traficante que lá agia escondia as drogas em meio a mato situado atrás de um alambrado, por onde o réu passava através de um buraco. Os guardas foram até o local, e ao chegarem depararam-se com o réu saindo do mesmo buraco do alambrado que o informante havia mencionado. O réu foi abordado, sendo encontrada com ele apenas a quantia de dez reais. Questionado, Leandro disse que teria passado pelo alambrado para urinar. Em seguida os guardas realizaram buscas no matagal situado atrás do alambrado, onde encontraram as 08 porções de maconha debaixo de uma pedra.

Importante ressaltar que, ao contrário do que foi descrito na denúncia, os guardas em momento algum disseram ter visto o acusado entregando algo a um terceiro.

Portanto, a prova acima descrita, à toda evidência, não permite a condenação. O réu foi abordado com base unicamente em denúncia anônima, e não foi visto praticando qualquer gesto ou conduta que pudesse sugerir a prática do tráfico. Além disso, com o réu nada de ilícito foi encontrado, visto que a droga estava escondida debaixo de algumas pedras que estava atrás do alambrado. Tampouco o réu foi visto mexendo no exato ponto onde as porções de maconha estavam escondidas.

Enfim, não há prova alguma de que a droga apreendida pertencesse ao acusado, sendo que, eventual condenação, dar-se-ia unicamente com base em denúncia anônima, despida de qualquer outro elemento indiciário que lhe conferisse credibilidade.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER o réu LEANDRO CRISTIAN DE OLIVEIRA da imputação contida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, defiro o levantamento do dinheiro apreendido, pois não demonstrada sua origem ilegal.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA